

falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpillianum senatus consultum incidit. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere.

- 18 PAPIRIUS IUSTUS libro primo de constitutionibus. Imperatores Antoninus [B. 60, 1, 27] *E* et Uerus Augusti Iulio Uero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicitur¹, inuito aduersario non posse eum abolitionem accipere. Item rescripserunt, nisi euidenter probetur consentire aduersarium, abolitionem non dari. Item rescripserunt, cum in crimine capitali abolitionem ut in re pecuniaria petitam esse diceret, restaurandam esse nihilo minus cognitionem, ita ut, si non probasset hoc quod proponeret, non impune eum laturum.

XVII.

R DE REQUIRENDIS UEL ABSENTIBUS DAMNANDIS R *SE*

- 1 MARCIANUS libro secundo publicorum. Diui² Seueri et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. ³ Si autem grauius quis puniatur, ¶ puta in opus metalli uel similem poenam siue capitale: hoc casu non est irroganda in absentem poena, sed absens requirendus adnotatus⁴ est, ut cōpiam sui praesidet. Praesides autem provinciarum circa requirendos adnotatos hoc debent facere, ut eos quos adnotauerint edictis adesse iubeant, ut possit innotescere eis quod adnotati sunt, sed et litteras ad magistratus, ubi consistunt, mittere, ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos. Et ex hoc annus computatur ad se purgandos. Sed et Papinianus libro sexto decimo responsorum scripsit requirendum adnotatum⁵ si provinciae praesidem intra annum adierit et satis obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona fisco uindicentur. nam et si intra annum mortuus sit, criminis causa expirat et perit et bona eius ad successores transmittuntur.
- 2 MACER libro secundo publicorum. Anni spatium ad occupanda bona eius, qui requirendus adnotatus est, pertinet. Sed si per uiginti annos fiscus bona non occupauerit, postea praescriptione uel ab ipso reo uel ab heredibus eius submouebitur:
- 3 MARCIANUS libro secundo de publicis iudiciis. quaecumque enim quaestio nem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, uiginti annorum silentio praescribi diui principes uoluerunt.
- 4 MACER libro secundo de publicis iudiciis. Annus exinde computandus est, *F(XYMOC)*. Petrus 4, 18 = l. 1 pr. -

¹ diceretur? ² diuorum? ³ excidit caput de absentium in poenas leuiore damnatione (cf. D. 48, 19, 5 pr.) ⁴ adnotandus? ⁵ requirendus adnotatus?

1 persequetur *F* 2 herennius del. *F*² 5 papinianus *F*², ΠΑΠΑΙΑΝ. *B* 6 augustus *F*² | litem 'eum auolutionem' traxisse *F*² 10 ita ut si non probasset hoc quod proponeret non impune eum laturum] ἵνα, εἰ μὴ ἀποδείξῃ ὁ κατήγορος ὁ προέθετο, μὴ ἀτιμώρητος μένῃ *BS* 12 uel absentibus damnandis] ἢ ἀπόντων καταδικαζομένων *B* 13 secundo] xii *M*², iii *Petr.* | publicorum] *F*¹*M*, publicorum iudiciorum *F*²*Y*, de iudiciis publicis *Petr.* | diui seueri et antonini magni rescriptum est] *FO*, diui seuerus et antoninus magni rescripserunt *XYMC Petr.* 16 non est irroganda in absentem poena sed absens requirendus adnotatus est] οὗ ἔχρῃ κατὰ τοῦ ἀπόντος ἐπιφέρεισθαι, ἀλλ' ἐν τοῖς ζητητοῖς σημειοῦσθαι αὐτόν *BS* 18 hoc debent]

etocestent *F*² 19 iueant *F* | eis quod] scripsi ad *BS*: ἵνα καὶ ἀγνηθῶσι μαθεῖν ἐκεῖνοι ... ὅτι ζητοῦνται, eos quos *F*, eos qui *X*²*YMOC*, eis qui *X*² 20 ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos] ἵνα διὰ τούτων γινώσκῃ, ὅτι ζητοῦνται *BS* 22 sexto decimo] εἰ *BS* | requirendum adnotatum] quasi esset requirendus adnotatus, sic uertunt: εἰάν ἐν τὸς ἐνιαυτοῦ ὁ ῥεκογινένδος τῷ ἀρχοντι τῆς ἐπαρχίας προσέλθῃ *BS* 26 macer] ΜΑΡΚ. *B* | publicorum] publicorum iudiciorum *F*² 27 qui 'requirendus *F*² 30 de publicis iudiciis] *F*², publicorum iudiciorum *F*² 31 propria praescriptio *F*²: ἰδιόζουσα πραισκριπτιῶν *BS*, ἰδική παραγραφὴ *B* 33 macer] ΜΑΡΚ. *B* | de publicis iudiciis] *F*², publicorum iudiciorum *F*²